PROYECTO DE DECRETO

Decreto de colaboración de los organismos del Poder Ejecutivo nacional con la Comisión Nacional contra la Corrupción y el Uso Patrimonial del Estado

Instruye a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a la Inspección General de Justicia (IGJ), a la Oficina Anticorrupción y a los demás organismos del Poder Ejecutivo nacional a designar enlaces, preservar la documentación y entregar a la Comisión creada por la ley «Ley de creación de la Comisión Nacional contra la Corrupción y el Uso Patrimonial del Estado» la información tributaria, societaria y patrimonial que la ley habilita. No reglamenta la Comisión, que dicta su propio reglamento.

Propuesta 94: Una comisión independiente contra la corrupción
Cuándo: Fase I · año 1, dentro de los 30 días de la constitución de la Comisión (ley «Ley de creación de la Comisión Nacional contra la Corrupción y el Uso Patrimonial del Estado», enviada en los Días 31–60)
Trámite: Decreto simple (art. 99 incs. 1 y 2 CN); solo alcanza a la Administración Pública Nacional.

VISTO

El Expediente N° [número], la Ley de creación de la Comisión Nacional contra la Corrupción y el Uso Patrimonial del Estado N° [número], la Ley de Procedimiento Tributario N° 11.683 (t.o. 1998), la Ley N° 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, la Ley N° 25.246 y la Ley N° 22.315, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [número] creó la Comisión Nacional contra la Corrupción y el Uso Patrimonial del Estado en el ámbito del Congreso de la Nación, con autonomía funcional e independiente del Poder Ejecutivo nacional, y dispuso en su artículo 12 que dicta su propio reglamento interno.

Que, por esa razón, este decreto no reglamenta el funcionamiento de la Comisión y se limita a ordenar a los organismos de la Administración Pública Nacional el cumplimiento de los deberes que la ley les impone.

Que esa ley obliga a entregar información dentro de los quince días hábiles, habilita el acceso de la Comisión a las declaraciones juradas patrimoniales, exceptúa sus requerimientos del secreto fiscal y del secreto de la Unidad de Información Financiera, y ordena a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y a la Inspección General de Justicia (IGJ) suministrarle información societaria y de beneficiarios finales.

Que la investigación de los casos testigo exige conservar los expedientes de contrataciones, obras y designaciones y fijar canales seguros para la entrega de información protegida por secreto legal.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. El presente decreto ordena a los organismos de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, el cumplimiento de los deberes de colaboración y de entrega de información que los artículos 13 a 19 de la Ley N° [número] establecen respecto de la Comisión Nacional contra la Corrupción y el Uso Patrimonial del Estado, en adelante «la Comisión». No reglamenta la organización ni el funcionamiento de la Comisión, que se rigen por la ley y por su reglamento interno.

ARTÍCULO 2°.- Enlaces. Dentro de los quince (15) días de la constitución de la Comisión, cada ministerio, secretaría de la Presidencia de la Nación, organismo descentralizado, empresa y sociedad del Estado designa un funcionario con rango no inferior a director nacional o equivalente como enlace ante ella, responsable de recibir sus requerimientos y coordinar las respuestas. La designación se comunica a la Comisión y se publica en el sitio oficial del organismo.

ARTÍCULO 3°.- Preservación de documentos. Desde la entrada en vigencia del presente decreto y hasta el cierre de la Comisión, queda suspendida en la Administración Pública Nacional la destrucción o el expurgo de expedientes y registros de contrataciones, obras públicas, concesiones, acuerdos con contratistas o concesionarios, designaciones de personal y asignación o uso de bienes del Estado, cualquiera sea su fecha desde el 10 de diciembre de 1983.

ARTÍCULO 4°.- Plazo de respuesta. Los requerimientos de la Comisión se responden dentro de los quince (15) días hábiles previstos en el artículo 13, inciso a), de la Ley N° [número]. Si por el volumen de la documentación no fuera posible, el enlace lo comunica a la Comisión antes del vencimiento, con un cronograma de entrega, y comienza a entregar lo disponible.

ARTÍCULO 5°.- Información tributaria y de beneficiarios finales. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) responde los requerimientos de la Comisión conforme al último párrafo del artículo 101 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998), incorporado por el artículo 15 de la Ley N° [número], y le da acceso al Registro Público de Beneficiarios Finales previsto en el Capítulo III de la Ley N° 27.739, a su cargo, en las mismas condiciones que a los demás organismos públicos habilitados. Dentro de los treinta (30) días de la constitución de la Comisión, le propone un convenio que fije un canal electrónico seguro, el formato de los datos y el registro de cada consulta.

ARTÍCULO 6°.- Información societaria. La Inspección General de Justicia (IGJ) suministra a la Comisión, conforme al artículo 18 de la Ley N° [número], los legajos, estatutos, actas, estados contables, nóminas de autoridades y declaraciones de beneficiario final de las entidades inscriptas, por medios electrónicos cuando estén disponibles.

ARTÍCULO 7°.- Declaraciones juradas. La autoridad de aplicación de la Ley N° 25.188 en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional entrega a la Comisión las declaraciones juradas patrimoniales que requiera, incluido el anexo reservado, conforme al artículo 14 de la Ley N° [número], y deja constancia de cada entrega.

ARTÍCULO 8°.- Cooperación de los organismos de control. Los organismos del Poder Ejecutivo nacional cooperan con la Comisión y le suministran la información de las investigaciones y presentaciones judiciales que hayan realizado sobre los casos que esta investigue, sin perjuicio del secreto que dispongan los jueces. Se invita a la Autoridad Nacional de Control y Transparencia, en el marco de su autonomía, a cooperar con la Comisión y a celebrar con ella los convenios del artículo 13, inciso e), de la Ley N° [número].

ARTÍCULO 9°.- Unidad de Información Financiera. Se encomienda a la Unidad de Información Financiera, en el marco de su autonomía y conforme al último párrafo del artículo 22 de la Ley N° 25.246, incorporado por el artículo 17 de la Ley N° [número], establecer con la Comisión un procedimiento para la recepción y respuesta de sus requerimientos fundados y para la custodia de la información entregada.

ARTÍCULO 10°.- Reserva. La información protegida por secreto legal se entrega por canales seguros, con constancia del funcionario que la remite y del destinatario en la Comisión, y con la indicación del secreto que la ampara, a los fines del deber de reserva del artículo 19 de la Ley N° [número].

ARTÍCULO 11°.- Responsabilidad. Los titulares de los organismos inician el sumario administrativo correspondiente cuando la Comisión les comunique alguno de los hechos del artículo 19 de la Ley N° [número] y le informan su resultado.

ARTÍCULO 12°.- Vigencia. El presente decreto entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 13°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app